All’udienza del 23.12.2022 sono presenti l’avv. Marco Sabato in sostituzione dell’avv. Seidita per l’opponente e l’avv. Carrara per l’opposta. L’avv. Sabato discute la causa riportandosi alla comparsa conclusionale ed insiste nelle relative domande. L’avv. Carrara discute la causa riportandosi alle note conclusionali depositate ed in merito alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiede di produrre i verbali della seduta consiliare del C.D.A del 31.01.2022 e del 02.12.2022, precisando in ordine al contenuto della prima deliberazione del 31.01.2022 che la stessa verte sulla proposta di decurtare del 25% le somme pretese, senza alcuna specificazione se il riferimento fosse quello del monitorio o quello della riconvenzionale di parte opponente.

L’avv. Carrara, in considerazione del fatto che la deliberazione del 31.01.2022 si riporta alla proposta transattiva inoltrata dall’avv. Seidita il 21.01.2022, con pec riservata non producibile in giudizio, chiede che il giudice autorizzi l’acquisizione della copia spedita dall’avv. Seidita ai singoli componenti del C.D.A, ed in subordine l’esame testimoniale di almeno un componente del C.D.A sul contenuto della proposta transattiva e della delibera del 31.01.2022.

In ogni caso, fa rilevare che la proposta era subordinata al rilascio del parere del legale che è stato negativo. Rileva inoltre che non è consentito ad alcun componente del C.D.A. di modificare o integrare l’adozione di una deliberazione collegiale che è documentata nel relativo verbale della seduta e chiede che la causa venga decisa.

L’avv. Sabato, innanzitutto rileva che la delibera del C.D.A del 31.01.2022 è pervenuta al legale di parte opponente solo con pec del 28.11.2022, si oppone pertanto alla produzione documentale avversaria, in quanto tardiva, irrilevante ai fini decisionali ed avente una natura meramente interna all’istituto opposto. Si oppone alle richieste istruttorie avversarie sopra formulate in quanto la proposta del 21.01.2022 è stata comunque rigettata in ragione della proposta avversaria del 03-06/02/2022, successivamente accettata dall’opponente il 26.07.2022. Eccepisce peraltro che la pretesa condizione sospensiva non è

mai stata indicata da controparte nella pec del 03-6/02/2022 e che allo stesso modo ha valenza interna all'istituto in quanto la pretesa difformità tra voluto e manifestato, è in ogni caso non riconoscibile da parte opponente. Chiede pertanto che la causa sia decisa con dichiarazione della cessazione della materia del contendere in forza del concluso accordo tra le parti. In subordine insiste nelle domande di cui alla comparsa conclusionale. L'avv. Carrara in ordine alle censure di conoscibilità manifestate da controparte, evidenzia che la nota del Presidente del c.d.a. del 03.02.2022, richiama espressamente il contenuto del verbale del c.d.a. del 2022. L'avv. Sabato eccepisce che la comunicazione del del 03-6/02/2022 recita testualmente: " il CDA, riunitosi il 31 gennaio ha ritenuto di potere giungere un accordo, ove i soggetti di cui sopra, accettassero una riduzione del valore dell'importo dagli stessi preteso, pari al 25% dell'importo stesso", pertanto in difetto di allegazione del relativo verbale di C.D.A. l'unico documentazione rilevante e pervenuto a conoscenza di parte opponente, è la proposta del 03-6/02/2022

Il G.O.T.

si ritira in camera di consiglio

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

## Il Giudice

dopo camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 14.55.

## Repubblica Italiana

**In Nome Del Popolo Italiano**

Il **Tribunale di Palermo - Sezione III Civile**

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281*sexies* c.p.c.) la seguente

# Sentenza

nella causa civile iscritta al n° 17617 /2019 R.G. vertente

**TRA**

*Parte_1*, elettivamente dom.to in Palermo, nella via QUINTINO SELLA presso lo studio dell'avv. SEIDITA GIUSEPPE dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti

**OPPONENTE**

E

*Controparte_1*, n.q. di Presidente del C.D.A. dell' *Controparte_2* elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. CARRARA CARMELO, che lo rappr.ta e difende giusta procura in atti

**OPPOSTO**

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

## Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile

in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :

1) dichiara cessata la materia del contendere, alla luce dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e va quindi revocato il decreto ingiuntivo n. n. 42682019 emesso in danno del sig. *Pt_1* su istanza dell'istituto opposto

2) si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti, alla luce della manifestata volontà conciliativa riportata nell'accordo versato in atti.

❖

**Motivi della Decisione**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 42682019, emesso in suo danno da questo tribunale di Palermo su istanza dell' *Controparte_2* per ottenere la restituzione della somma di € 9.804,65, asseritamente

corrisposta in eccesso all'opponente quale compenso per l'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'istituto opposto.

Parte opponente, nel richiamare le disposizioni normative in virtù delle quali venne determinato il compenso corrispostogli, ne assumeva la correttezza e riteneva anzi di essere egli creditore dell'istituto opposto, della somma di € 26.916,67, avanzando sul punto domanda riconvenzionale.

Resistendo all'opposizione, con comparsa del 03.02.2020, parte opposta ha partitamente respinto gli addebiti mossi dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato ed il rigetto della domanda riconvenzionale..

Nel corso del giudizio e precisamente nel mese di luglio 2022, le parti addivenivano ad un accordo conciliativo. Invero con pec del 3.02.2022, regolarmente versata in atti, l'Istituto opposto formulava una proposta transattiva al sig. *Pt_1* , che veniva accettata dall'opponente con nota p.e.c. del 26.7.2022. Parte opponente, pertanto, in virtù del detto accordo conciliativo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi parte opposta, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della somma di "…*€ 10.700,21 (compenso al lordo + cassa di previdenza pari al 4% €337,33 + iva pari al 22% € 1929,54, detratta la ritenuta di acconto pari al 20% € 1.686,66, il tutto per un compenso netto pari a € 9.013,54) in favore del Dr.* *Parte_1* *".*

Parte opposta all'udienza odierna ha chiesto di potere produrre i verbali della seduta consiliare del C.D.A del 31.01.2022 e del 02.12.2022 evidenziando l'insussistenza dell'accordo richiamato dall'opponente.

Ciò premesso, va rilevato che la nota del 03/02/2022, inviata a parte opponente dal procuratore della opposta, recita testualmente: *" il CDA, riunitosi il 31 gennaio ha ritenuto di potere giungere un accordo, ove i soggetti di cui sopra, accettassero una riduzione del valore dell'importo dagli stessi preteso, pari al 25% dell'importo stesso",* pertanto, in difetto di ulteriori ripensamenti o manifestazione di volontà diversa da quella riportata nella detta nota, fino alla data di accettazione dell'accordo da parte del sig. *Pt_2* avvenuta il 26 luglio del 2022, nessun dubbio

di sorta può sorgere in merito al fatto che le parti, non abbiano più alcun interesse a coltivare il presente giudizio, e deve ritenersi raggiunto l'accordo conciliativo versato in atti.

La delibera n. 16 del 7 marzo 2022, con cui il C.d.A. dell' *Controparte_2* ha deliberato di proseguire nella causa già in itinere, non è stata comunicata a parte opponente entro il luglio del 2022, data in cui, come detto, il sig. *Pt_1* ha manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal C.D.A. dell'istituto opposto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1328, c.c., "*La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso*", dunque, la diversa volontà di proseguire il presente giudizio comunicata all'opponente solo in data 28.11.2022 è da ritenersi tardiva e quindi improduttiva di effetti rispetto al già concluso accordo.

Con riguardo alle prospettazioni delle parti e all'iter del giudizio, va, quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, del detto accordo transattivo tra l'opponente e l'istituto opposto.

Sul punto occorre rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.

E' noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 44832 ; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775). In applicazione di tale criterio avuto riguardo all'avvenuto accordo transattivo in atti, da cui emerge appunto l'atteggiamento conciliativo di

entrambe le parti, si ritiene equo e conforme a giustizia compensare le spese del presente giudizio ed il decreto ingiuntivo emesso in danno del sig. *Pt_1* va revocato

❖

Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 23/12/2022

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44